

اتفاقية الشراكة (Partnership Agreement)

رقم الاتفاقية: _____ التاريخ: _____

الأطراف (Parties):

وقع الطرفان أدناه على هذه الاتفاقية، ويُشار إليهما مجتمعين بـ«الطرفين» ومنفردين بـ«الطرف»:

- الطرف الأول (First Party): _____، الشركة المسجلة في _____،
رقم السجل التجاري: _____، ويمثلها في التوقيع _____ بصفته _____.
- الطرف الثاني (Second Party): _____، رقم الهوية/الجواز: _____،
العنوان: _____.

الديباجة (Recitals):

- يملك الطرف الأول خبرة وموارد في مجال _____.
- يملك الطرف الثاني خبرة وموارد في مجال _____.
- يرغب الطرفان في تأسيس شراكة (Partnership) لإدارة مشروع مشترك وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.
- وقع الطرفان هذه الاتفاقية بحض إرادتهما الحرة وبكامل أهليتهما القانونية.

١ المادة الأولى: الغرض من الشراكة (Purpose)

يتمثل الغرض من هذه الشراكة في تأسيس وإدارة مشروع مشترك (Joint Venture) في مجال _____، وتشمل الأهداف ما يلي:

- تطوير وتسويق المنتجات والخدمات التالية: _____.
- تحقيق عوائد مالية مشتركة للطرفين.
- الاستفادة من خبرات وموارد الطرفين بشكل تكاملي.

٢ المادة الثانية: مساهمات الشركاء (Contributions)

يلتزم كل طرف بتقديم المساهمات المحددة في الجدول أدناه خلال _____ يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية:

نوع المساهمة	الطرف الأول	الطرف الثاني
المساهمة النقدية (Cash)	_____	_____
المساهمة العينية (In-kind)	_____	_____
الخبرة والعمل (Labor)	_____	_____
إجمالي القيمة	_____	_____

٣ المادة الثالثة: توزيع الأرباح والخسائر (Profit/Loss Sharing)

١. تُوزَع الأرباح والخسائر (Profits and Losses) بين الطرفين بالنسب المحددة في الجدول أدناه:

البند	الطرف الأول	الطرف الثاني
نسبة توزيع الأرباح	%_____	%_____
نسبة تحمّل الخسائر	%_____	%_____

٢. تُوزَع الأرباح _____ (شهرياً/ربعياً/سنوياً) بناءً على القوائم المالية المعتمدة.

٣. تُرحَل الخسائر إلى السنوات المالية التالية وفق القوانين السارية.

٤ المادة الرابعة: إدارة الشراكة (Management)

١. تُدار الشراكة بقرارات مشتركة بين الطرفين، وتتطلب القرارات الكبرى موافقة الطرفين بالكتابة.

٢. تُتخذ القرارات اليومية (Day-to-day Operations) من قبل _____.

٣. تُعقد اجتماعات دورية _____ (شهرياً/ربعياً) لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي.

٤. تُحفظ سجلات (Records) دقيقة لجميع القرارات والاجتماعات.

٥ المادة الخامسة: واجبات الشركاء (Duties)

يلتزم كل طرف بما يلي:

١. تقديم المساهمات المتفق عليها في الوقت المحدد.

٢. العمل بأمانة وإخلاص لتحقيق أهداف الشراكة (Fiduciary Duty).

٣. عدم الانخراط في أنشطة تتعارض مع مصالح الشراكة.

٤. الحفاظ على سرية معلومات الشراكة.

٥. عدم نقل حقوق أو التزامات هذه الاتفاقية لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر كتاباً.

٦ المادة السادسة: مدة الاتفاقية (Term)

١. تاريخ بدء الاتفاقية: _____
٢. مدة الاتفاقية: _____ سنوات، قابلة للتجديد بالاتفاق المتبادل.
٣. الإشعار قبل الانتهاء: يُشعر الطرف الآخر قبل _____ يوماً من تاريخ الانتهاء في حال عدم الرغبة في التجديد.

٧ المادة السابعة: إنهاء الاتفاقية (Termination)

يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في الحالات التالية:

١. انتهاء المدة: بانتهاء المدة المتفق عليها دون تجديد.
٢. الاتفاق المتبادل: بموافقة الطرفين كتابةً.
٣. الإخلال الجسيم: عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، مع منحه مهلة _____ يوماً للتصحيح.
٤. الإفلاس أو التصفية: عند إفلاس أحد الطرفين أو تصفية أعماله.
- عند الإنهاء، تُصقّى أصول الشراكة وتُسدد الالتزامات، ثم يُوزّع ما تبقى بين الطرفين بالنسب المتفق عليها.

٨ المادة الثامنة: حل النزاعات (Dispute Resolution)

١. يلتزم الطرفان بحل النزاعات (Disputes) ودياً عبر المفاوضات المباشرة أولاً.
٢. في حال عدم الوصول إلى حل خلال _____ يوماً، يُحال النزاع إلى التحكيم (Arbitration) في _____.
٣. تُفسّر هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين _____.

التوقيعات (Signatures)

الطرف الأول	الطرف الثاني
الاسم ---	---
الصفة ---	---
التوقيع _____	_____
التاريخ _____	_____